

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

פ/25/1197

הצעת חוק המים (תיקון – איסור הפסקת אספקת מים בשל חובות של רשויות מקומיות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 114 א. בחוק המים, התשי"ט–1959¹, בסעיף 114 א –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) ספק מים לא רשאי להפסיק את אספקת המים לרשות מקומית
בשל אי תשלום חוב בהתאם לחשבון שהגיש לה."

(2) סעיף קטן (ב) – בטל.

דבר ה ס ב ר

קיימת תופעה של הפסקת אספקת מים לרשויות מקומיות במדינה בשל חוב כספי של הרשויות האלה לחברת "מקורות". הנענש העיקרי, אולי היחיד, מסנקציה זו הוא הצרכן – האזרח הפשוט, ועל כן יש להביא לידי כך שסנקציה זו לא תהיה בשימוש. ניתוק המים לכלל התושבים, לרבות לתושבים ששילמו בעד המים לרשות מקומית, מהווה ענישה קולקטיבית הכרוכה בגרימת סבל ומצוקה בלתי נסבלים. בהתאם לתיקון מס' 3 לחוק המים שהתקבל ביום 4 באוגוסט 2004, אסור לספק מים להפסיק את אספקת המים לרשות מקומית, אם הרשות המקומית שילמה לו לפחות 80% מהחוב. מאחר שלא ראוי להעניש את כלל התושבים, לרבות אלה ששילמו את חובם, מוצע לאסור לחלוטין על ספק מים להפסיק את אספקת המים לרשויות המקומיות, כך שספק מים לא יוכל להפסיק זמנית או לצמצם את הספקת המים לרשות מקומית בשל חובות כספיים שהרשות המקומית חייבת לו. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1777) ועל ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/4266), על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/75/17), על ידי חבר הכנסת דוד טל (פ/76/17), על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/1127/17) ועל ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

וקבוצת חברי הכנסת (פ/17/2839), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/311) ועל ידי חבר הכנסת אריה אלדד (פ/18/698), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/20/1244) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1834).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/479) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/118). הצעת החוק זהה לפ/25/118 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)